

מסורת הש"ס

(א) [לעיל סג:] לקמן קח:
שבעות מט, (ב) [לעיל מג:
שבעות (ג) [לעיל מז:] א
מח, (ד) שם לו: (ה) לעיל
ספ, שבעות לו: (ו) [ב"מ
ה: ה:] (ז) [במדבר ה:
(ח) [ויקרא ה: ט] בס"א:
לחמה,

תורה אור השלם

1. שְׁבַעַת יִי תְהִיָּה בֵּין
שְׁנֵיהֶם אִם לֹא שָׁלַח יְדוֹ
בְּמַלְאכָת רַעְהוּ וּלְקַח
בְּעֲלִיו וְלֹא יִשְׁלֹם:
שְׁמוֹת כְּבִי

הגהות הב"ח

(א) גמ' כי קאמר רב כגון שמועין:

גליון הש"ס

גמ' אמר רבא מסתברא מילתיה דרב. גיטין דף יג ע"ג וש"ס: שם הורה מעצמו. עין לקמן דף קס ע"א תוס' ד"ה וצאו עדים:

רבינו חננאל

[illegible]

שנים אוחזין⁸ כגון דאמרי
דיה ומפסיל אף ע"ג ללא
לי פקדון: שזועה קונה.

1. לשקר קאמער: ואיבעית

בפקדון פסול לעדות והאמר אילפא שבועה
קונה שבועה היא דקניא אבל כפירה לא
קניא הכא נמי דקיימא באגם ואיבעית אימא
נאי שבועה קונה כדרב הונא דאמר רב
הונא אמר רב "מנה לי בידך והלה אומר
אין לך בידי ונשבע ואח"כ באו עדים פטור
שנאמר ולקח בעליו ולא ישלם כיון שקבלו
הבעלים שבועה שוב אין משלם ממון גופא
אמר רב הונא אמר רב מנה לי בידך והלה
אומר אין לך בידי כלום ונשבע ובאו עדים
פטור שנאמר ולקח בעליו ולא ישלם כיון
שקבלו בעלים שבועה שוב אין משלמין
ממון. אמר רבא מסתברא מילתיה דרב
במלוה דלהוצאה ניתנה אבל פקדון
ברשותיה דמריה קאי והאלהים אמר רב
אפילו בפקדון דכי כתיב קרא בפקדון כתיב
יטיב רב נחמן וקאמר להא שמעתא איתיביה
רב אחא ב רב מניומי לרב נחמן^ה היכן פקדוני

הגוֹזֵל עֲצִים פֶּרֶק תִּשְׁעִי בְּבֹא קִמָּא קו.

אִיתִיבִּיהָ רַב אַחָא בַר מְנוּיָמִי. פִּי בְקוּנָה לֵאלֹה פִּרְךָ אֲלֵה
מְרִישָׁא וְהַעֲדִים מַעֲדִין כּו' וְלֹא מְסִיפָא וְאִין נְרָאָה
דֵּהָא רַבָּא מְקַשָּׁה לְקַמֵּן בְּצִדֵּיא מֵהוּדָה דְּלִכְתִּי לֹא מַחֲלֵק בֵּין הוּדָה
לְעַדּוּת עַד דְּמִתְרַךְ לְקַמֵּן הֵי וְאִ"ת אִ"כ אֲמַאי לֹא פִּרְךָ נִמְי מְסִיפָא

וּנְרָאָה דְהָא וְדָא פְּסִיטָא דְלֵא אִמְרַה
בְּטוּעַן טַעֲמָא גַבֵּי וּמִשְׁבַּע וְכָל עֵדִים
שִׁיבָא פְּטוּר דְּלֵא"כ לֹא מִשְׁכַּחַת כָּל
דְּכַתִּיב בְּזוֹרִימָא אֲכַל בְּזוּדָה ס"ד
דְּרַב פּוֹטֵר וְעַ"ג דְּבִשְׁבַע וְהוּדְלָה
כְּמִי חוֹמֶר רַב הוּא מוֹקִי לְקָרָא בְּקֶפֶץ
וּנְשַׁבַּע דְּחוֹמֶר שֶׁלֹּא מִחִיב אִיךָ
אֲשַׁבְּעַת עֲלֵמוֹ אֲכַל בְּשִׁבְעָ ע"פ ד"ד
וְהוּדָה צִי לְמִימַר רַב דְּפְטוּר דְּאֲשַׁבְּעַת
ב"ד כְּמִי וְלֶקֶח צִעְלִי וְלֹא יִשְׁלֵם:
כִּי שְׂקִיץ תִּמְנָה אֵם כֵּן אִמְרֵי
נִקְט דְּרִישָׁא טוּעַן טַעֲמָא
אֲזַד אִפִּי בְּטוּעַן טַעֲמָא גַבֵּי ה"מ
לְמַנְקֹט דְּלֵא מִחִיב כָּל כִּיּוֹן שְׂקִיץ:
קִפְצִין לֹא מִצִּית אִמְרַת דְּהַשְׁבִּיעַ
עֲדִי קִתְּנִי. וְתִמְנָה לְעֵלִי
קִמְנִי מִשְׁבִּיעַן אִנִּי וּמוֹקִי לֵה בְּקֶפֶץ
וְשֶׁ לְוֹמֵר דְּהַשְׁבִּיעַ עֵלִי מִשְׁמַע ע"י
ב"ד אֲכַל מִשְׁבִּיעַן אִנִּי מִשְׁמַע
שְׂקִיץ וְהַשְׁבִּיעוּ:

ולישני

י ואמר אמן והעדים מעידים אותו שאכלו משלם
מו משלם קרן וחומש ואשם א"ל רב נחמן הכא במאי
פ' לב"ד א"ל אי הכי אימא סיפא היכן פקדוני אמר
ואמר אמן והעדים מעידים אותו שגנבו משלם
עצמו משלם קרן וחומש ואשם ואי סלקא דעתך
ל א"ל יכילנא לשנויי לך רישא חוץ לבית דין וסיפא
א דחיקא לא משגיגין לך אידי ואידי בבית דין ולא
בשלא קפץ א"ל רמי בר חמא לרב נחמן מכדי דרב
ני נפשך אדרב למה לך אמר ליה לפרושה לדרב
למיתניתיך והא רב קרא קאמר אמרי קרא ^אלכל
עין ולא משלמין הוא דאתא ולקח בעליו ולא ישלם
שבע מתיב רב המנונא ^בהשביעי עליו חמשה פעמים
א בפני בית דין וכפר עליו חייב על כל אחת ואחת
טעם הואיל ויכול לחזור ולהודות והכא קפץ לא
עליו קתני חוץ לב"ד לא מצית אמרת בפני ב"ד
הוא מפרק לה לצדדין קתני השביעי עליו חוץ לבית
רבא ^גבעל הבית שטען טענת גנב בפקדון ונשבע
ש עד שלא באו עדים הודה משלם קרן וחומש
דים הודה משלם תשלומי כפל ואשם והכא חוץ
אמרת כפל קתני אלא אמר רבא כל הודה לא
לא שניא טוען טענת גנב (נמי) לא אמר רב דהא כתיב
ין וחומש טוען טענת גנב וכאו עדים נמי לא אמר רב
כי קאמר ^ה כגון שטוען טענת אבד ונשבע ולא הודה
א ואמרה לשמועתא קמיה דרב אשי אמר ליה השתא
ה דרב וידע דאמר רב הודה וקמותיב הודה ואת אמרת
יה רב אחא סבא לרב אשי רב המנונא הכי קא קשיא ליה
אי

וּמִשּׁוֹ עוֹלָה לוֹ בִּכְפָּלוֹ כְּדִלְמִירֵין בְּפֶרֶק מְרֻבֵּה (לְעֵיל דף סה:).
מר רבא. לֹא תִשְׁנִייה לְמִיּוֹצְתֶיהָ דְּרַב הַמְנוּנָה לְלִדְדִין דִּיכּוֹל
 רַב דְּכָל הָיְהוּדָה לֹא שָׂא טוֹעֵן טַעְנָה גַּבֵּי וְנִשְׁבַּע וְהוּדָה וְלֹא שָׂא
 וְהַסּוּדָה. בְּגוֹל הֶגֶר כְּחִיב (בְּמִדְרָה ה) וְנִשְׁבַּע דֵּהָא קֶרֶן וְחֻמוֹשׁ
 בְּחִי כְּחִיב בְּנִשְׁבַּע וְכֹא עֵידִים כְּדִלְמִיר בְּפֶרֶק מְרֻבֵּה (לְעֵיל סג:).
הַמְנוּנָה תַּלְמִידוֹ דְּרַב הוּהוּ. דְּקִימָא לֵן אֲמַרֵּי צִי רַב רַב הַמְנוּנָה
 רַב רַב לֹא הוּהוּ מוֹתִיב לֵיהּ מֵהֶאֱחִיל דִּיכּוֹל לַחוּר וְהִלְדוּת:
 אִי

קרא ושלם א

עין משפט
נר מצוה

קָמוּ א ב מ״י פ״ז מהל' טוען ונטען הלכה יא סמג עשין זה טוש״ע ח״מ ס״ פז סעיף כט וסעיף ל [ודלא כרז] רז אלפס כאן ובשזועות סוף פ״ז דף

קמוז ג מיי' פ"א שס
הלכה ד סמוג שס
טוש"ע ח"מ סי' פטו סעיף
ז:

קמח ד מיי' פ"ז מהל' ט
שבועות הלכה ט
סמג לאוין רמח:

מוסף רש"י

בפקדון. הכופר נפקדון.
אפילו ע"ד מתקן וכלו עדות.
ואשימיהו פסול לעדים.
דמאי הוה הוה גבי פקדון.
לנאשמוטי נפשי, ושמו
חלמי אבז ממנו ואשמיטי.
למה עד דמשכח ליה
לקמ (ה) מוקמינן דלמא
סדי ואמרי הוה אשמיטי
דידיה נקטי ליה (ב"ב)
ואפילו לא נשבע,
דמשע דכפר איחשוד
ליה אממוה (שבועות)
(ה) היכן פקדוני. אמר

[illegible][illegible]